

PETIÇÃO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA (ATUALIZADA)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ARMAÇÃO DOS BÚZIOS/RJ

Processo nº: 0023013-51.2021.8.19.0078

Réu: JULIO PEREIRA MARCOS

JULIO PEREIRA MARCOS, já devidamente qualificado nos autos do processo em epígrafe, por seu advogado infra-assinado, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, requerer a **REVOGAÇÃO DE SUA PRISÃO PREVENTIVA**, com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, em virtude da insubsistência dos motivos que a ensejaram e do surgimento de fatos novos que demonstram a desnecessidade da medida extrema, consoante os fundamentos a seguir aduzidos:

1. SÍNTESE DOS FATOS E A SUPOSTA "FUGA"

O Requerente teve sua prisão preventiva decretada em 27/01/2022. Ocorre que, ao longo de considerável período, o Requerente desconhecia por completo a existência do processo e da ordem prisional, notadamente porque **o mandado de prisão sequer constou no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP)** em seus primeiros anos de vigência.

Diferentemente do que se presume, **o Requerente não se encontrava "foragido" no sentido de tentar deliberadamente frustrar a aplicação da lei penal**. A prova cabal e inconteste desta afirmação reside no fato de que o Requerente, tão logo teve plena ciência de sua situação e reuniu condições para tanto, constituiu advogado e **IMPETROU HABEAS CORPUS PREVENTIVO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO (HC nº 0029845-67.2026.8.19.0000)** no dia 05/05/2026.

Ressalte-se: o mandado de prisão só foi cumprido contra o Requerente no dia 12/05/2026. Ou seja, **uma semana ANTES de ser preso, o Requerente já se apresentava voluntariamente ao Poder Judiciário**. Tal atitude refuta veementemente qualquer intenção de evasão ou risco à aplicação da lei penal.

2. DA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP E CONDIÇÕES FAVORÁVEIS

A manutenção da custódia cautelar exige a presença atual e concreta dos requisitos do art. 312 do CPP. No caso em tela, tais requisitos não mais subsistem:

- Primariedade e Bons Antecedentes:** O Requerente ostenta primariedade inconteste. É imperioso destacar que, embora tenha respondido a processo semelhante há quase dez anos, **FOI ABSOLVIDO**, não havendo em seu desfavor qualquer sentença penal condenatória transitada em julgado.
- Comprovação de Vínculos Lícitos:** Conforme documentos **já carreados a estes autos**, o Requerente possui **emprego formal** (CTPS anotada) e **residência fixa**. É trabalhador e integrado à sociedade.

- **Garantia da Ordem Pública:** Os próprios agentes policiais envolvidos na investigação reconheceram em audiência de instrução do processo principal que não havia identificação de facção criminosa, uso de armamento ou ponto de venda de drogas ("boca de fumo"), caracterizando um cenário de menor potencialidade lesiva. Acresça-se que **nenhuma substância entorpecente foi apreendida na posse do Requerente.**

3. DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (ART. 580 DO CPP)

É fato registrado nos autos do processo principal (nº 0022975-39.2021.8.19.0078) que **TODOS os cinco corréus** lá processados tiveram suas prisões preventivas **REVOGADAS** no mês de **agosto de 2022**, encontrando-se em plena liberdade.

Cumpre pontuar que o corréu *José Guilherme da Costa Freire*, único flagrado portando efetivamente substância entorpecente, também se encontra solto.

O Ministério Público apresentou Recurso em Sentido Estrito contra tal soltura (nº 0001140-87.2024.8.19.0078), o qual aguarda julgamento no E. TJRJ há aproximadamente 3 (três) anos, sem qualquer medida suspensiva ou urgência decretada pelas instâncias superiores.

Nessa toada, manter o Requerente enclausurado em situação probatória objetivamente inferior (sem materialidade do crime apreendida em seu poder), quando todos os demais coacusados desfrutam do direito à liberdade de locomoção, fere frontalmente o **Princípio da Isonomia**, consubstanciado na aplicação do art. 580 do CPP.

4. DA SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP)

Inexistindo o *periculum libertatis* — devidamente repelido pela atuação proativa do Requerente na busca pela regularização de sua situação processual — mostra-se razoável, proporcional e adequada a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

5. DOS PEDIDOS

Diante do exposto, requer a Vossa Excelência:

a) A manifestação do d. representante do Ministério Público; b) A **REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA** do Requerente JULIO PEREIRA MARCOS, com fulcro no art. 316 do CPP, determinando-se a imediata expedição do competente Alvará de Soltura; c) Subsidiariamente, caso entenda necessário, a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, mormente a proibição de ausentar-se da Comarca e o comparecimento periódico em Juízo (art. 319 do CPP).

Termos em que, pede deferimento.

Armação dos Búzios, 30 de maio de 2026.

[NOME DO ADVOGADO] OAB/RJ [NÚMERO]